

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אוריאל בוסו
יוסף טייב
אברהם בצלאל

2367/25/פ

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – זכאות להנחה בארנונה בגין ילד נכה נוסף), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 12 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ו) ובכל דין, בנכס המשמש למגורי ילד נכה כהגדרתו בסעיף 221 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה–1995², שזכאי לגמלה לפי פרק ט' לחוק האמור, או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה, יחול חיוב ארנונה למגורים שיופחת בשיעור של עד 33% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס בעבור כל ילד כאמור, ובלבד ששיעור ההפחתה הכולל לא יעלה על 80%."

דבר הסבר

לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992, נקבע בתקנות כי הורים לילד נכה יהיו זכאים להנחה מארנונה בשיעור של עד 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס בו הם מתגוררים.

תקנות אלה לא נותנות מענה במקרים שבהם קיים במשפחה יותר מילד נכה אחד, דבר אשר מוסיף על עיסוק ההורים בטיפול בילדיהם הנכים ובעלויות הרבות לצרכים הרפואיים, כמו גם מגביל את אפשרותם לעבודה סדירה לשם פרנסת הבית וכלכלת הבית.

בנוסף, ברוב המקרים, ילד נכה מצריך מרחב שונה בבית לשם הנגשתו לנכותו. צורך זה בא לידי ביטוי גם בשטח הנכס אשר מוקצה לטובת הילד הנכה מכורח הנסיבות.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בעד כל ילד נכה נוסף המתגורר בנכס, יופחת חיוב הארנונה בשיעור של עד 33% הנחה בארנונה, כך שבנכס בו מתגוררים שני ילדים נכים יופחת חיוב הארנונה בשיעור של עד 66% וכן הלאה עד לתקרת הפחתה מרבית בשיעור של 80%.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אוריאל בוסו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3848/24).

הצעת החוק זהה לפ/3848/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)